



Resolución Directoral N° 001806.....

Tocache; 18 MAY 2023

VISTO: Los antecedentes adjuntos, en un total de doce (12) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, con expediente VIR-2023003444, de fecha 02 de marzo del 2023, don **José Eduardo ARANDA ARANDA**, solicita "Pago de beneficios sociales CTS, ATS, Bonificación del 30% por Preparación de Clases y otros", conforme a la Ley del Profesorado, por la supuesta omisión del pago de la Bonificación Especial establecida en el artículo 48 de la Ley N°24029, modificada por la Ley N° 25212 y los artículos 208 y 210 del D.S. N° 019-90-ED; así se tiene que revisado los documentos se advierte que el recurrente tiene **condición de nombrado en esta UGEL Tocache de abril de 1984 hasta abril 1996** y que de conformidad con el D.S. N° 011-2001-ED, se dispuso que el Ministerio de Educación sea la entidad responsable de determinar las normas y lineamientos técnicos en materia de remuneraciones para el procesamiento de Planillas de Personal comprendido en la Dirección de Educación de Lima, en la Dirección del Callao, en las Direcciones Regionales y Órganos dependientes de las mismas del Sector Educación de los Consejos Transitorios de Administración Regional, los cuales también serán aplicados por las Unidades Ejecutoras del Sector Educación y dentro de las facultades conferidas por la norma legal mencionada, expide la Resolución Ministerial N°124-2001-ED, donde el Ministerio de Educación aprueba el Sistema único de Planillas, y establece su aplicación y utilización de manera obligatoria y como único sistema a nivel nacional y la Ley N°28197 en su artículo 7° textualmente indica que el Registro de Planillas y Plazas del Ministerio de Educación, serán en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde implementarán dentro de los ciento veinte días contados a partir de la vigencia de la presente ley, un sistema único de registro de planillas y de plazas a nivel nacional, a fin de contar con un registro integral de información del personal y remuneraciones del sector, sobre la base del cual se efectúa el pago de las remuneraciones del personal del Sector Educación. Siendo así, mediante D.S. N° 051-91-PCM, en su artículo 1° se establece en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación Carrera Pública y Sistema único de Remuneraciones y Bonificaciones de acuerdo a las reales posibilidades fiscales, y en su artículo 10° establece el Pago de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y evaluación equivalente al 30%, de lo dispuesto en el D.S. N° 19-90-ED; la que se venía abonando en sus remuneraciones con la denominación (Bonificación Especial);

Que, por otro lado, se debe tener presente que la Ley N° 29944 ha derogado las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales Séptima y Décimo Cuarta de la presente Ley, habiendo estado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación esto es el 23 de noviembre del 2012, por lo que mal se haría





Resolución Directoral N°.....

reconocer lo solicitado hasta la actualidad, cuando la norma invocada no se encuentra vigente;

Por lo que de conformidad con el D.L. N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, D.S. N° 051-91-PCM, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR

IMPROCEDENTE, la petición de Pago por Bonificación de Preparación de clases y evaluación de don **José Eduardo ARANDA ARANDA**, de los periodos solicitados, 1991 a abril 1996, siendo ex docente de la jurisdicción de Tocache, con **DNI N° 00977367**; al haber estado percibiendo dicho beneficio de acuerdo al D.S. N° 051-91-PCM.

ARTÍCULO SEGUNDO. - REMÍTASE, a través de

Secretaría General, copias fedateadas de la presente resolución a favor de don **José Eduardo ARANDA ARANDA**, identificada con **DNI N° 00977367**.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache